

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 327

El día viernes 30 de agosto de 2019, siendo las 09:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo y Gustavo García Setti.

Colegio de Arquitectos: Carlos Bartmus, Marcelo Celoir y Diego Cavallero.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejal en representación de la mayoría, ausente con aviso. Daniel Ribetti, concejal en representación de las minorías unificadas.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora técnica por el DEM. Carla Livelli, concejal integrante de la unidad técnica. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato y Miriam Birchmeyer.

Orden del día:

- Consideración del Acta N° 326
- Revisión y ajustes al Código de Edificación (Ord. N° 4021)
- Área Plan de Manejo: Presentación del programa de charlas de divulgación de valores del Área Protegida.
- Nota solicitando designación de representantes a las instituciones que conforman la Comisión Plenaria.

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Laura Colladon consulta por el proyecto educativo sobre el nuevo ejido. La secretaria informa que ya entregaron los planos impresos en lona y las cartas en los colegios primarios y secundarios de la ciudad. La mayoría mostró interés en el tema y comentaron los temas ambientales que ya están trabajando en las distintas instituciones.

Laura Colladon solicita que vuelva a tratarse el tema del Paseo de la Costa que quedó pendiente, ya que en su momento presentaron un dictamen y proyecto de ordenanza y luego lo retiraron. Colladon pide incorporar ese tema en el próximo orden del día. Le responden que ya se envió en 2018 un nuevo dictamen sobre el Paseo de la Costa, declarándola Área de Interés Ambiental (AIA). El cual aún no fue aprobado en el Concejo de Representantes.

Comienza Mónica Martínez explicando los ajustes realizados al Código de Edificación. Comenta que se hicieron adecuaciones formales, adaptar el Word a una versión actual que les permitió ordenarlo e incorporar un panel de navegación. Por otro lado, se reemplazó donde se menciona a las zonas B por las nuevas zonas R, y todas las denominaciones anteriores, se corrigieron los artículos que todavía se referían a torres, entre otros ajustes. Además se agregaron las últimas ordenanzas que modificaban al Código de Edificación, desde mayo de 2018 aproximadamente, que habían quedado pendientes en Oficialía y que nos comprometimos a incorporar.

La arquitecta Martínez comenta que una parte de la Ordenanza N° 4021 hace referencia al Código Civil anterior y es necesario actualizarla con los artículos de Nuevo Código Civil y Comercial. Debaten al respecto. Consultarán con Asesoría Letrada del Municipio.

Prosigue Martínez comentando que el Art. N°2 de fraccionamientos no se modificó, pero sería bueno revisarlo y adecuarlo en una segunda etapa. Por su parte, el artículo 3° se modificó bastante en este último tiempo, quedó bien ordenado con sus

zonas, gráficos y planos. Una sugerencia de los visadores de la Dirección de Obras Privadas fue que se agregue la designación catastral de cada zona.

Observan las Áreas de Interés Ambiental (AIA), las Áreas de Interés patrimonial (AIP) y las Áreas Especiales (AE). Proponen que a estas últimas, las AE, se les agregue un plano de cada una para evitar confusiones.

Debaten sobre el AE3, de peatonalización mixta. Se proponen ampliarla, porque actualmente está comprendida entre puente Carena y calle San Lorenzo, pero ya se fue extendiendo, por lo que plantearon de ampliarla entre Sarmiento y Libertad, para que se adecuó a la realidad.

El Ingeniero Gustavo García Setti solicita la palabra, les comunica que fue designado como Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, por lo tanto ya no va a poder representar al Colegio de Ingenieros. Al renunciar, queda como representante el Ing. Ramiro Castillo. En tanto que la presidencia del CPUA queda a cargo la Vicepresidente, Inés Prados. Saluda y se retira de la reunión.

Siguen con el tema del Código de Edificación. Proponen crear una nueva área especial AE6 para las recovas. Diego Cavallero comenta que en ese artículo referido a recovas dice “podrá” pero debería decir “deberá”. Leen el artículo 7.9 y corroboran que dice “deberán materializarse recovas obligatorias”.

Martínez comenta que es necesario revisar y actualizar los usos del suelo, artículo 4°, completando con el cuadro que habían empezado a hacer de usos y actividades.

Además, se incorporaron las últimas modificaciones de Área Protegida con la ordenanza de Plan de Manejo.

Los artículos 5, 6, 7 y 8 no tuvieron modificaciones. Si se corrigió el artículo 9. Martínez comenta que en todos los artículos pueden encontrar las partes sombreadas que se están corrigiendo.

Desde la Unidad Técnica proponen separar el Código de Urbanismo y Código de Edificación. Usos del suelo y ocupaciones primero y luego las cuestiones de construcción. La idea es ordenar por sentido común de lo general a lo particular, para facilitar su lectura y búsqueda. Además se agregaron atrás las tablas síntesis de cada zona como un anexo con los perfiles dibujados en la parte de Urbanismo.

Solicitan revisar el apartado de visaciones y aprobaciones.

Luego se refieren a los amenities y el retiros de 45° en todos los lados, un tema que se debatió con los visadores porque hay dudas entre el texto y gráfico. Debaten sobre este punto. Comentan que en Obras Privadas se aplica de frente y fondo, pero la idea era que sean retiros de 45° en todos los lados. Deben compatibilizar y aclarar cuál será el criterio (Art. 10.5.2). Los presentes acuerdan con que se tome retiro a 45° de frente y fondo como se está aplicando actualmente, por temas estructurales y de núcleos de circulación. Corregirán los gráficos.

En el caso de los perfiles de hoteles, en zona R2 (anteriormente zona E) donde no podrían tener un piso más, ya que no pueden superar la rasante en función de las vistas al lago. Es necesario que quede explícito en el Código para evitar otra interpretación. Cambiaría el FOT. Podrían hacer una salvedad diciendo que en el caso de hoteles no se considerará el FOT.

En cuanto al porcentaje de uso destinado a oficinas, a pesar de que se hicieron varios intentos para intentar regular este tema, se siguen presentando edificios completos de oficinas. Fueron regulando las superficies, con un mínimo de 50 metros cuadrados, pero al no establecer un porcentaje, se presentan edificios con el cien por ciento de oficinas, que luego terminan siendo departamentos. También está la opción de plantas comunes con sanitarios compartidos. Debaten la propuesta de regular el porcentaje como departamentos de un dormitorio o que se respeten los mismos porcentajes y tamaños de departamentos. Actualmente la normativa se aplica en AC y corredores. Y también depende de la cantidad de unidades de vivienda.

Dan lectura a la propuesta de modificación: “En el caso de edificios de uso mixto, destinados a oficinas y departamentos, las primeras se computarán como unidades

de un dormitorio a los fines de la aplicación del artículo 16.3.1. En el caso de los edificios destinados exclusivamente a oficinas, éstas deberán cumplimentar las superficies mínimas en dimensiones y porcentajes equivalentes a lo establecido”.

Mónica consulta si están de acuerdo, Liliana Bina propone que lo debatan en las instituciones y traigan la posición para el próximo encuentro. **Que se manden las modificaciones....? Se podría enviar una versión limpia para que todos puedan leerla. Cuanto más personas lo miren, mejor para la revisión.**

En el caso de hoteles, como se permite un piso más, hay que revisar si se solicita aterrazamiento. Restringe mucho el último piso. Solo escalonaría el amenities.

Marcelo Celoir consulta sobre las superficies mínimas y los balcones. Cree que debería darse algún beneficio para promoverlos. Bina le responde que se excluyeron los balcones del cálculo de superficie mínima.

Inés Prados, consulta si pueden agregar al Código de Edificación una normativa que exija que en cada edificio haya una cisterna para bomberos. Le responden que ya está incorporada la Ley de Seguridad e Higiene y se deben cumplimentar las exigencias de Bomberos de acuerdo a los metros del proyecto. Se refieren a la seguridad contra incendios, escaleras, reservorios de agua. La necesidad de controles en la autorización y final de obra. Los presentes debaten. Los arquitectos plantean que Bomberos no aceptan la columna seca, donde pueden conectar la manguera, solo permiten columna húmeda con reservorio y es mucho más cara. Cuando el emprendimiento es pequeño se hace muy caro, se pide reservorio de agua a partir de los 500 metros cuadrados. Se refieren al diseño de las escaleras, que no tiene las previsiones y tamaños necesarios. La continuidad de las escaleras, la apertura de las puertas, núcleos de circulación con los ascensores. etc. Martínez deberían ver esos temas en el Colegio de Arquitectos, porque las están haciendo mal y en Obras Privadas tampoco las están frenando.

Inés Prados reitera que es muy importante ver el tema de la seguridad en los edificios. También se necesita control. Que los edificios construidos que no cumplan con las normativas deban ajustarse. Muchos no cuentan con rampas en los ingresos o son imposibles de subir en silla de ruedas.

Se refieren a las rampas en los edificios. Debaten. Liliana Bina menciona que el municipio se encuentra trabajando en un plan de accesibilidad universal para el área central. Considera que es una responsabilidad estatal y privada.

Liliana Bina plantea que se podría enviar cartas a los colegas profesionales para que proyectos de acuerdo al código y leyes vigentes. Ya se envió desde el municipio una nota al Colegio de Arquitectos y de Ingenieros para que se abstengan de aprobar proyectos en el nuevo ejido. La Carta Orgánica establece que no se puede hacer nada allí hasta que se regule. Y el Código de Ética profesional dice que no pueden trabajar en contra de las normas vigentes. Sin embargo, hay profesionales que siguen consultando por proyectos de subdivisión y loteo en el nuevo ejido. Hay algunos loteos que están en venta.

Carlos Bartmus expresa respecto a la discapacidad en el Colegio de Arquitectos estaba trabajando con especialistas para adaptarse a la ley nacional de discapacidad, en proyectos privados y públicos. Comentan que podrían solicitar asesoramiento para revisar y actualizar el código en este aspecto. Igualmente considera que más que la regulación, que está bastante avanzada, lo importante es el control posterior.

Se refieren a la necesidad de controles, educación, difusión y multas.

Prosiguen con la revisión del Código de Edificación, proponen regular las construcciones prefabricadas y containers. Proponen agregarlos al Código como nuevas tecnologías. Analizar el tema antisísmico y pedir que se ajusten a las normativas nacionales vigentes. Averiguar si hay estudios y normativa del INTI.

Por otro lado, debaten acerca de los proyectos relevados y aprobados. El Colegio de Arquitectos solicita incorporar la figura de "proyecto ejecutado", que sería como un caso intermedio. Debaten al respecto... Liliana Bina expresa.....

Diego Cavallero propone agregar al Código un plazo para la respuesta de la Dirección de Obras Privadas. Bina agrega que en caso de que se pase ese plazo, el proyecto se debería dar como rechazado. Solicitan que se responda por sí o por no.

Inés Prados solicita que se pida informe por la grúa de calle San Lorenzo que hace años que está allí. Si no se usa deberían desarmarla.

Pasan al siguiente tema, programa de charlas para difusión de valores del Área Protegida. Bina informa que se programaron cuatro charlas en diferentes centros vecinales: Altos del Valle, General Belgrano, Villa Independencia y Santa Rita.

Además se está formando grupos dinamizadores sobre cada uno de los valores: geología única, bosque serrano, legado e identidad y paisaje.

Es necesario llenar de contenido al área protegida.....Invita a las instituciones y solicita que se difunda. En breve les enviarán el cronograma.

Los derechos difusos, los derechos ambientales.....Debaten fuera del orden del día acerca de las antenas de telefonía celular y el caso reciente de calle Las Magnolia. Se refieren a la normativa local y del ENACOM. La ordenanza dice que de acuerdo al principio precautorio, las antenas deben colocarse como mínimo a 200 metros de las viviendas.

Carla Livelli comenta que se paralizaron las obras, solo se colocó el mástil pero no nunca comenzó a funcionar la antena.

Bina comenta que cuando recibió la denuncia de los vecinos ya habían labrado acta, que la empresa ingresó el proyecto al municipio después de montar el mástil para la antena.

Siendo las 11:00 hs se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Se da lectura y se aprueba el acta de la reunión anterior. Se consulta por el proyecto educativo del nuevo ejido, y se comenta que ya se entregaron los planos impresos y las cartas en los colegios primarios y secundarios de la ciudad. Ante la solicitud de tratar nuevamente el tema del Paseo de la Costa, se informa que en el 2018 se envió un nuevo dictamen, declarándola área protegida el cual todavía no fue aprobado por el Concejo de Representantes

En referencia al Código de Edificación se explica que se reemplazó en donde menciona las zonas B por las nuevas zona, se agregaron las últimas modificaciones por ordenanzas como también se actualizo el Word a una versión actual. Se comenta que en una parte de la Ordenanza 4021 hace referencia al Código Civil anterior y que es necesario actualizarlos según el Código Civil y Comercial.

Respecto a las modificaciones se comenta que el Ar 2 no se modificó y que sería bueno adecuarlo en una segunda etapa. El artículo 3 quedo ordenado con gráficos y planos, existe una sugerencia de los visadores de la Dirección de Obras Privadas que se agregue la designación catastral. Se observan las Áreas de Interés Ambiental (AIA) , Las Áreas de Interés Patrimonial (AIP) y las áreas Especiales (AE) . Proponen que en las AE, se les agregue un plano de cada una. Se debate sobre la AE3, peatonalización mixta, además proponen ampliarlas entre Bv Sarmiento y Av Libertad, crear una nueva área especial AE6 para las recovas. Se incorporaron las últimas modificaciones de área Protegida con la ordenanza de Plan de manejo. Los artículos 5,6,7,8 no tuvieron modificaciones. El artículo 9 si se modificó. Se comenta que se puede observar en el código las partes sombreadas que son las que se están corrigiendo. Desde la UT se propone separar el Código de Urbanismo y el Código de Edificación. Referente a los amenities y los retiros de 45° en todos lados, es un tema que se debatió con los visadores porque hay dudas entre el texto y gráfico, además se comenta que en Obras Privadas se aplica de frente y fondo, pero la idea era que sean retiros de 45° en todos lados. Se debe aclarar cuál será el criterio (Art 10.5.2).

Los presentes concuerdan con que se tome retiro a 45° de frente y fondo como se está aplicando actualmente por temas estructurales y de núcleos de circulación. Se corregirán los gráficos. En el caso de los perfiles de hoteles, en zona R2 donde no podrían tener un piso más, ya no pueden superar la rasante en función de las vistas al lago. Cambiaría el FOT. Podrían hacer una salvedad diciendo que en el caso de hoteles no se considerara el FOT. Se debate la propuesta de regular el porcentaje como departamentos de un dormitorio o que se respeten los mismos porcentajes y tamaños departamentos. Actualmente la normativa se aplica en AC y corredores.

Se da lectura a la propuesta de modificación "en el caso de edificios de uso mixto, destinados a oficinas y departamentos, las primeras se computaran como unidades de un dormitorio a los fines de la aplicación del artículo 16.3.1. En el caso de los edificios destinados exclusivamente a oficina, éstas deberán cumplimentar las superficies mínimas en dimensiones y porcentajes equivalente a lo establecido. Se excluyeron los balcones del cálculo de superficie mínima. Ante la consulta de una normativa que exija que en cada edificio haya una cisterna para bomberos. Se informa que está incorporada la Ley de Seguridad e Higiene y se deben cumplimentar también las exigencias de Bomberos de acuerdo a los metros del proyecto. Se refiere a las rampas en los edificios, plan de accesibilidad universal en el área central. Proponen regular las construcciones prefabricadas y containers y agregarlos al Código como nuevas tecnología, analizar el tema antisísmico y pedir que se ajusten a las normativas nacionales vigentes. Se debate sobre los proyectos relevados y aprobados. El colegio de Arquitectos solicita incorporar la figura de "proyecto ejecutado". Se propone agregar al Código un plazo para la respuesta de la Dirección de Obras Privadas y pasado el mismo considerar como rechazado.

Ines Prado solicita informe sobre la grúa de la calle San Lorenzo.

Gustavo Garcia Setti comunica que fue designado como Secretario de Desarrollo Urbano y Ambiental, que por lo tanto ya no va a poder representar el Colegio de Ingenieros. Al renunciar queda como representante el Ing. Ramiro Castillo y en tanto la presidencia del CPUA queda a cargo la Vicepresidente, Inés Prados.

Pasan al siguiente tema, programa de charlas para difusión de valores del Área Protegida. Se comunica que se programaron cuatro charlas en diferentes centros vecinales, Altos del Valle, General Belgrano Villa Independencia y Santa Rita. Y que además se están formando grupos dinamizadores sobre cada uno de los valores: geología única, bosque serrano, legado e identidad y paisaje.

Fuera del orden del día se debate acerca de las antenas de telefonía celular y el caso reciente de calle Las Magnolias. Se refieren a la normativa local y del ENACON. Se comenta que se paralizaron las obras, y que solo se colocó el mástil pero nunca comenzó a funcionar la antena. Que cuando se recibió la denuncia de los vecinos ya habían labrado el acta, que la empresa ingresó el proyecto al municipio después de montar el mástil para la antena. Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.